

EESTI APNEASPORTI LIIT

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Apneaspordi Liit (edaspidi Liit või EAPSL) on avalikes huvides ja heategevuslikul alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab vabasukeldumise, allveevõitluse, merineitsispordi ning nendega seonduvate allveespordialade ja liikumisharrastuse arendamisest huvitatud isikuid ja organisatsioone.

1.2. Liidu ingliskeelne nimi on Estonian Apnea Sports League (lühend EAPSL). Ingliskeelset nime kasutatakse rahvusvahelises suhtluses. Liidu ametlik nimi on Eesti Apneaspordi Liit.

1.3. Liidu asukoht on Saue vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

1.4. Liidu veebileht on *apneasport.ee*. Veebilehe aadressi muutmine ei ole põhikirja muudatus.

1.5. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, kelle õigusvõime tekib mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisega ning lõpeb registrist kustutamisega.

1.6. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, rahvusvahelise spordi hea juhtimistava põhimõtetest, dopinguvastastest ja spordieetika reeglitest ning Liidu pädevate organite otsustest.

1.7. Liit on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu. Liit teeb koostööd riigi, kohalike omavalitsuste, spordiorganisatsioonide, haridus- ja teadusasutuste, ettevõtjate, vabatahtlike ning rahvusvaheliste organisatsioonidega.

1.8. Tulu saamine majandustegevusest ei ole Liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse üksnes põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ning tulu ega kasumit ei jaotata liikmete, asutajate, juhatuse liikmete ega kontrollorgani liikmete vahel.

1.9. Liidul võivad olla oma sümboolika, logo, lipp, embleemid, võistluste nimetused ja muud tähised. Sümboolika kasutamise korra kinnitab juhatuse või üldkoosolek.

1.10. Liit on rahvusvahelise vabasukeldumise katusorganisatsiooni AIDA International (*Association Internationale pour le Développement de l'Apnée*) liige ning tegutseb vabasukeldumise valdkonnas AIDA Estonia rollis, järgides AIDA põhikirja, reegleid ja juhiseid. Rahvusvahelises suhtluses võib Liit kasutada nime AIDA Estonia.

1.11. AIDA põhikiri, reeglid ja juhised kohalduvad Liidu vabasukeldumise tegevussuunale. Liidu teiste spordialade (sh allveevõitlus ja merineitsisport) osas kohalduvad vastavate rahvusvaheliste katusorganisatsioonide reeglid ja juhised. Liit järgib alati Eesti Vabariigi õigusakte; õigusaktidega vastuolu korral kohaldatakse õigusaktide sätteid.

2. EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1. Liidu eesmärk on arendada avalikes huvides apneaspordi ning sellega seonduvaid spordi- ja liikumisharrastusi Eestis, luues ohutud, ausad, üldkättesaadavad ja tulu mittetaotlevad tingimused

sportimiseks, treeninguks, võistlusteks, koolitusteks, kohtunikegevuseks, treenerite ja juhendajate arenguks ning sportlaste rahvusvaheliseks esindamiseks.

2.2. Liidu spordialad ja tegevussuunad on eelkõige:

2.2.1. vabasukeldumise (*freediving*) võistlusdistsipliinid, sealhulgas basseini- ja avaveeapnea ning staatilise ja dünaamilise apnea alad;

2.2.2. allveevõitlus (*aquathlon, waterfighting*) ja sellega seonduvad allveespordialad;

2.2.3. merineitsisport (*mermaiding*), sealhulgas esitus-, sünkroon-, foto- ja võistlusdistsipliinid;

2.2.4. sukeldumiskunst, veealune liikumiskultuur, ohutusharidus ja muud rahvusvaheliselt apnea või allveespordiga seonduvad alad.

2.3. Eesmärkide saavutamiseks Liit:

2.3.1. ühendab ja esindab spordiklubisid, -seltse, -ühendusi ja teisi eesmärke toetavaid juriidilisi isikuid, kes arendavad Liidu spordialasid;

2.3.2. loob ja kinnitab võistlus-, treening-, ohutus-, litsentseerimis-, kohtuniku-, treeneri- ja kvalifikatsioonisüsteeme;

2.3.3. korraldab või aitab korraldada Eesti meistrivõistlusi, karikavõistlusi, rahvusvahelisi võistlusi, näidisvõistlusi, seminare, laagreid, koolitusi ja muid üritusi kooskõlas kehtivate õigusaktide ja spordiorganisatsioonidele kehtestatud nõuetega;

2.3.4. töötab välja võistlusmäärusi, määrab või kinnitab kohtunikke, tehnilisi delegaate, ohutuspersonali, treenereid, koondisekandidaate ja Eesti esindajaid rahvusvahelistel võistlustel;

2.3.5. toetab noorte, täiskasvanute, harrastajate, veteranide ja erivajadustega isikute spordi arengut ning võrdseid ja ohutuid osalemisvõimalusi;

2.3.6. edendab spordi ausust ja ohutust, väärkohtlemise ennetamist, laste ja noorte kaitset, dopinguvastast tegevust ning võistlustulemuste manipuleerimise vastaseid põhimõtteid;

2.3.7. teeb koostööd Eesti Olümpiakomitee, Eesti spordiregistri, rahvusvaheliste spordialaliitude, rahvusvaheliste apnea-, allveespordi- ja merineitsisporti organisatsioonide ning teiste partneritega;

2.3.8. taotleb vajaduse korral liikmesust rahvusvahelistes spordialaliitudes, Eesti Olümpiakomitees, maakondlikes spordiliitudes ja teistes Liidu eesmärke toetavates organisatsioonides;

2.3.9. peab õigusaktidega lubatud ulatuses arvestust liikmete, võistluste, litsentside, tunnistuste, sportlaste, kohtunike, treenerite ja tulemuste üle;

2.3.10. annab välja teabematerjale, juhendeid, tunnistusi, litsentse, autasusid, stipendiume, toetusi ja auhindu kooskõlas õigusaktide ja Liidu kinnitatud korraga;

2.3.11. kaasab vabatahtlikke, annetajaid, sponsoreid ja koostööpartnereid ning võtab vastu toetusi, annetusi ja eraldisi põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks;

2.3.12. võib osutada teenuseid, korraldada tasulisi üritusi, sõlmida lepinguid, omandada ja kasutada vara ning teha muid õigustoiminguid, kui see toetab põhikirjas sätestatud eesmärke ega muutu Liidu põhitegevuseks.

2.4. Rahvusvaheline kuuluvus ja AIDA International. Liit on rahvusvahelise vabasukeldumisorganisatsiooni AIDA International liige ning tegutseb vabasukeldumise valdkonnas AIDA liikmena (AIDA Estonia). Selles raamistikus kohustub Liit:

2.4.1. järgima AIDA põhikirja, võistlusreegleid, rekordireegleid, ohutusstandardeid, koolitus- ja kohtunikureegleid ning dopinguvastaseid reegleid, sealhulgas Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) maailma dopinguvastast koodeksit;

2.4.2. tunnustama AIDA instruktorite, kohtunike, tehniliste delegaatide ja litsentseeritud sportlaste kvalifikatsioone ning AIDA koolitus- ja sertifitseerimissüsteemi;

2.4.3. tunnustama põhimõtet, et igas riigis on üks AIDA liige, ning tegutsema vabasukeldumise valdkonnas AIDA liikmena Eestis;

2.4.4. korraldama oma tegevust ja otsustusprotsesse demokraatlikult, tagades läbipaistvuse ja kõigi liikmete võrdse osalemisõiguse vastavalt AIDA nõuetele;

2.4.5. tegema AIDA-ga koostööd teabevahetuses, võistluste registreerimisel, rekordite tunnustamisel, sportlaste rahvusvahelisel esindamisel ja muudes ühist huvi pakkuvates küsimustes;

2.4.6. hoidma oma liikmesust AIDA Internationalis heas seisus, sealhulgas tasuma liikmemakse, esitama nõutavad aruanded ning järgima AIDA Internationali põhikirja, reegleid ja poliitikaid.

2.5. Liidu liikmesus AIDA-s ja sellest tulenevate reeglite järgimine ei piira Liidu õigust arendada ja reguleerida iseseisvalt teisi spordialasid ega Liidu iseseisvust Eesti õiguse ja käesoleva põhikirja alusel.

2.6. Vabasukeldumise juhtimine Liidus jääb täielikult AIDA Internationali reeglite, määruste ja poliitikate kohaldamisalasse. Liit tagab, et tema teiste alade (sealhulgas allveevõitlus ja merineitsisport) juhtimine ja reguleerimine ei ole vastuolus AIDA Internationali reeglite kohaldamisega vabasukeldumisele, ei tühistata ega piira seda. Võimaliku vastuolu korral kohaldatakse vabasukeldumise osas AIDA Internationali reegleid, järgides seejuures Eesti Vabariigi õigusakte.

3. AVALIKES HUVIDES JA HEATEGEVUSLIK TEGEVUS NING TULUMAKSUSOODUSTUSE PÕHIMÕTTED

3.1. Liit tegutseb avalikes huvides. Liidu tegevus on suunatud ühiskonna üldistele huvidele: spordi, liikumisharrastuse, veeohutuse, tervislike eluviiside, noorte arengu, rahvusvahelise spordiesindatuse ning ausa ja ohutu sportimiskeskkonna edendamisele.

3.2. Liit tegutseb heategevuslikult, pakkudes oma tegevusest tulenevaid hüvesid sihtrühmale peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil, arvestades tegevuse kulusid, ohutuse tagamise vajadust ja spordikorralduse eripära.

3.3. Liidu heategevusliku tegevuse sihtrühm, kelle toetamine tuleneb käesolevast põhikirjast, on lapsed ja noored, harrastus- ja võistlussportlased, treenerid, juhendajad, kohtunikud ja ohutuspersonal, erivajadustega isikud, vabatahtlikud ning veeohutuse ja ohutu vees liikumise osas Eesti elanikkond laiemalt. Liidu tegevus ei ole suunatud üksnes Liidu liikmete ega muu kitsa isikute ringi huvidele.

3.4. Liit ei jaga oma vara ega tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, viimase kaheteistkümne kuu jooksul Liidule annetusi teinud isikule ega sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 punkti 1 tähenduses, välja arvatud juhul, kui isik kuulub Liidu sihtrühma ega saa võrreldes teiste sihtrühma kuuluvate isikutega täiendavaid hüvesid ega soodustusi.

3.5. Liidu töötajale, juhatuse liikmele või muule juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu peab olema mõistlik, vastama Liidu tegevuse iseloomule ega tohi ületada samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

3.6. Liidu halduskulud peavad vastama Liidu tegevuse iseloomule ja põhikirjas sätestatud eesmärkidele.

3.7. Liit ei tegele oma asutaja ega annetaja kauba või teenuse reklaamimisega, välja arvatud juhul, kui reklaamiteenust osutatakse lepingu alusel turuhinnaga, ega sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega.

3.8. Liidu põhitegevus ei ole ettevõtlus. Majandustegevusest saadud tulu kasutatakse põhikirjas sätestatud eesmärkidel, mida taotletakse avalikes huvides ja heategevuslikult, ning seda ei kasutata põhikirjavälistel eesmärkidel. Liit tegutseb kooskõlas põhikirjaga.

3.9. Liit väldib huvide konflikti. Liikmel, juhatuse liikmel ja komisjoni liikmel on kohustus deklareerida huvide konflikt ning ta ei osale sellise küsimuse otsustamisel, milles tal on Liidu huvidega vastuolus olev isiklik, majanduslik või seotud isikuga seonduv huvi.

4. LIIKMED

4.1. Liidu liikmeks võivad olla Eestis või välisriigis registreeritud juriidilised isikud, kes tunnustavad käesolevat põhikirja ja Liidu eesmärke ning osalevad Liidu tegevuses. Liidu liikmeskonna moodustavad eelkõige spordiklubid, spordiseltsid ja muud spordiorganisatsioonid, kes harrastavad või arendavad Liidu spordialasid.

4.2. Spordialaliidule ja Eesti Olümpiakomiteele esitatavate nõuete täitmisel käsitatakse Liidu liikmesklubidena eelkõige spordiseaduse tähenduses spordiklubisid ja spordiorganisatsioone. Muu juriidilise isiku liikmesus ei muuda Liidu eesmärki olla spordiklubisid üleriigiliselt ühendav organisatsioon.

4.3. Liiduga liitumiseks esitab taotleja juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Juhatas võib nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid tema sportliku tegevuse, esindusõiguse, liikmete, treenerite, juhendajate, ohutuskorralduse ja spordiregistri andmete kohta.

4.4. Liikme vastuvõtmise otsustab juhatas 60 kalendripäeva jooksul avalduse saamisest. Kui juhatas keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja 30 kalendripäeva jooksul nõuda, et vastuvõtmise otsustaks üldkoosolek.

4.5. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse, tasumise tähtaja ja korra kinnitab üldkoosolek. Liikmemaks võib erineda liikmete kategooriate või liikme tegevuse mahu järgi, kui see on põhjendatud ja üldkoosoleku otsuses selgelt sätestatud.

4.6. Liikmesust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isikust liikme lõppemisel tema liikmesus lõpeb. Liikmesus säilib liikme ümberkujundamisel seaduses sätestatud viisil; ühinemisel või jagunemisel liikmeõigused lõpevad, kui seadusest ei tulene teisiti.

4.7. Liikmel on õigus Liidust välja astuda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avalduse alusel. Liikmesus lõpeb kaks kuud pärast avalduse esitamist, kui juhatus ei otsusta lühemat tähtaega. Etteteatamistähtaega ei kohaldata, kui liikme õigusi või kohustusi oluliselt muudetakse või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

4.8. Liikme võib juhatuse otsusega Liidust välja arvata, kui liige:

4.8.1. ei täida põhikirja, Liidu organite seaduslike otsuseid või Liidu kehtestatud korda;

4.8.2. on oluliselt kahjustanud Liidu mainet, eesmäärke, vara või huve;

4.8.3. ei ole tasunud liikmemaksu vähemalt kuue kuu jooksul pärast kirjalikku meeldetuletust;

4.8.4. esitab teadvalt ebaõigeid andmeid Liidule, spordiregistrile või võistluste korraldajale;

4.8.5. rikub oluliselt ohutus-, dopinguvastaseid, spordieetika-, väärkohtlemise ennetamise või võistluste manipuleerimise vastaseid reegleid;

4.8.6. ei tegele enam Liidu eesmärkidele vastava sportliku tegevusega või ei vasta enam liikmesuse tingimustele.

4.9. Enne väljaarvamise otsustamist annab juhatus liikmele mõistliku tähtaja selgituste esitamiseks ja puuduse kõrvaldamiseks, kui rikkumise iseloom seda võimaldab.

4.10. Väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest teatatakse liikmele viivitamata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Väljaarvatud liige võib 30 kalendripäeva jooksul nõuda väljaarvamise otsuse läbivaatamist üldkoosoleku poolt.

4.11. Liikmesuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata ning liikmel ei ole õigusi Liidu varale. Kui liikmesus lõpeb majandusaasta kestel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest, kui juhatus ei otsusta teisiti.

5. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Liidu liikmel on õigus:

5.1.1. osaleda oma esindaja kaudu Liidu üldkoosolekul, esitada ettepanekuid ja järelepärimisi ning hääletada üldkoosolekul;

5.1.2. valida ja olla oma pädeva esindaja või kandidaadi kaudu valitud Liidu organitesse;

5.1.3. saada juhatuselt teavet Liidu tegevuse, otsuste ja juhtimise kohta seaduses ja põhikirjas sätestatud korras;

5.1.4. osaleda Liidu korraldatavatel koolitustel, võistlustel, üritustel ja programmides kehtestatud tingimustel;

5.1.5. kasutada Liidu sümboolikat, litsentse, juhendeid ja võistluste nimetusi Liidu kehtestatud korras;

5.1.6. esitada juhatusele ettepanekuid Liidu tegevuse, reeglite ja arengusuundade kohta;

5.1.7. astuda Liidust välja põhikirjas sätestatud korras.

5.2. Igal Liidu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Liikme esindajal peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volitus või muu esindusõigust tõendav alus.

5.3. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, tema ja Liidu vahel tehingu tegemist, temaga õigusvaidluse pidamist või lõpetamist, Liidu esindaja määramist sellises tehingus või vaidluses ega küsimusi, mis puudutavad liikme juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.

5.4. Liidu liige on kohustatud:

5.4.1. järgima põhikirja, Liidu organite otsuseid, Liidu kehtestatud korda, võistlusreegleid, ohutusjuhendeid ning dopinguvastaseid ja spordieetika reegleid;

5.4.2. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu ning muid üldkoosoleku või juhatuse pädevuses kehtestatud makseid;

5.4.3. hoidma ja kaitsma Liidu head nime ning käituma ausa ja ohutu spordi põhimõtete kohaselt;

5.4.4. esitama Liidule õigeid ja ajakohaseid andmeid oma sportliku tegevuse, esindajate, treenerite, juhendajate, sportlaste ja kontaktide kohta ulatuses, mis on vajalik Liidu eesmärkide täitmiseks ja spordiregistri andmete korrashoidmiseks;

5.4.5. tagama laste, noorte ja teiste oma tegevuses osalejate ohutuse ning järgima Liidu kehtestatud ohutus- ja väärkohtlemise ennetamise korda;

5.4.6. kasutama Liidu vara ja sümboolikat heaperemehelikult ning üksnes Liidu kehtestatud tingimustel;

5.4.7. mitte kasutama Liidu liikmesust asutaja, annetaja, liikme või seotud isiku kauba, teenuse, kutsealase tegevuse või ettevõtluse põhjendamatuks soodustamiseks.

6. JUHTIMINE

6.1. Liidu organid on üldkoosolek ja juhatus. Järelevalveks võib üldkoosolek valida revidendi või määrata audiitori. Juhatus võib moodustada komisjone ja töörühmi.

6.2. Liidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.

6.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.3.1. põhikirja muutmine ja Liidu eesmärgi muutmine;

6.3.2. Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

6.3.3. juhatuse liikmete arvu kinnitamine põhikirjas sätestatud alam- ja ülemmäära piires;

6.3.4. presidendi ja juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine;

6.3.5. revidendi valimine või audiitori määramine, kui üldkoosolek peab seda vajalikuks või kui see tuleneb seadusest;

6.3.6. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse, tasumise tähtaja ja korra kinnitamine;

6.3.7. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.3.8. üldise tegevuskava, strateegia ja eelarve kinnitamine, kui juhatus esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks;

6.3.9. juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja Liidu esindaja määramine selles tehingus või nõudes;

6.3.10. kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ja tehingu tingimuste kinnitamine;

6.3.11. muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse või põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.

6.4. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord kalendriaastas. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku, kui seda nõuavad Liidu huvid või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu liikmete nõudel üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

6.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse liikmetele vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti, Liidu veebilehe, elektroonilise infosüsteemi või muu kirjalikku taasesitamist võimaldava kanali kaudu. Teates märgitakse koosoleku toimumise aeg ja koht või elektroonilise osalemise viis ning päevakord.

6.6. Vähemalt 1/5 Liidu liikmetest või vähemalt kuus liiget, kui Liidul on alla 30 liikme, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda seaduses sätestatud korras. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.

6.7. Üldkoosolek võib toimuda füüsiliselt, elektrooniliselt või hübriidkoosolekuna. Elektroonilise osalemise korral tuleb tagada liikme identifitseerimine, hääle andmise võimalus ja hääletustulemuste kindlakstegemine.

6.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalevate või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

6.9. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud liikmetest, kui seadus või põhikiri ei näe ette suuremat häälteenamust.

6.10. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek; muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

6.11. Liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest, kui seadus ei näe ette suuremat häälteenamust.

6.12. Üldkoosoleku otsuseid võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras. Juhatus saadab otsuse eelnõu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui seitse kalendripäeva. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle

poolt hääletab nõutav häälteenamus. Liige, kes määratud tähtaja jooksul ei vasta, loetakse otsuse eelnõu vastu hääletanuks.

6.13. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll tehakse liikmetele kättesaadavaks hiljemalt 14 kalendripäeva pärast üldkoosoleku lõppu.

6.14. Liidu juhtimine ja otsustusprotsessid toimuvad Liidu kõigis tegevusvaldkondades demokraatlikel põhimõtetel, tagades kõigi liikmete võrdse osalemisõiguse, valimiste avatuse ja otsuste läbipaistvuse, nagu AIDA International oma liikmesorganisatsioonidelt nõuab.

7. JUHATUS JA PRESIDENT

7.1. Liitu juhib ja esindab juhatus. Juhatuses on 1 kuni 5 liiget.

7.2. Juhatusel valib üldkoosolek kuni neljaks aastaks. Juhatusel peab olema teovõimeline füüsiline isik ja andma nõusoleku juhatusel liikmena tegutsemiseks. Vähemalt pooltel juhatusel liikmetel elukoht peab olema Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis.

7.3. Juhatusel esimees on president. Presidendi valib üldkoosolek juhatusel liikmete hulgast eraldi. Kui presidenti ei ole valitud või president ei saa oma ülesandeid täita, korraldab juhatusel tööd juhatusel poolt oma liikmete hulgast määratud juhatusel liige.

7.4. Igal juhatusel liikmel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes ainuisikuliselt. Liidu sisesuhtes peavad juhatusel liikmed järgima põhikirja, üldkoosoleku otsuseid, eelarvet ja juhatusel otsuseid; esindusõiguse sisemised piirangud ei kehti kolmandate isikute suhtes, kui seadusest ei tulene teisiti.

7.5. Juhatusel pädevusse kuulub:

7.5.1. Liidu igapäevase tegevuse juhtimine ja esindamine;

7.5.2. üldkoosoleku ettevalmistamine ja üldkoosoleku otsuste täitmise korraldamine;

7.5.3. liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine ning liikmete arvestuse pidamine;

7.5.4. Liidu arengukavade, tegevuskavade, eelarvete ja aruannete ettevalmistamine;

7.5.5. raamatupidamise korraldamine ja majandusaasta aruande koostamine;

7.5.6. võistluskalendri, võistlusmääruste, treeningstandardite, ohutusjuhendite ning litsentseerimis- ja sertifitseerimiskorra kinnitamine või nende esitamine pädevale komisjonile kinnitamiseks;

7.5.7. koondise, delegatsioonide, kohtunike, tehniliste delegaatide, treenerite, juhendajate ja ohutuspersonali kinnitamine Liidu kehtestatud korras;

7.5.8. komisjonide ja töörühmade moodustamine ning nende ülesannete ja koosseisu kinnitamine;

7.5.9. koostöö- ja liikmesussuhete korraldamine rahvusvaheliste ja Eesti spordiorganisatsioonidega;

7.5.10. Liidu sümbolika, veebilehe, registrite, dokumentide, lepingute ja vara kasutamise korraldamine;

7.5.11. töötajate ja teenuseosutajate kaasamine ning lepingute sõlmimine;

7.5.12. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.

7.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis, kui juhatuses on rohkem kui üks liige. Koosoleku kutsub kokku president või vähemalt kaks juhatuseliiget.

7.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuseliikmetest. Kui juhatuses on üks liige, otsustab ta küsimused ainuisikuliselt. Juhatus otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuseliikmetest.

7.8. Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, sealhulgas elektrooniliselt, kui otsuse poolt hääletavad kõik juhatuseliikmed.

7.9. Üldkoosolek võib juhatuseliikme igal ajal tagasi kutsuda. Juhatuseliige võib tagasi astuda seaduses sätestatud korras.

7.10. Juhatuseliikmele võib maksta tasu või hüvitada kulusid üldkoosoleku otsuse alusel ja korras. Tasu peab olema mõistlik ja vastama põhikirja punktile 3.5.

7.11. Juhatuseliige peab tegutsema Liidu suhtes lojaalselt ja hoolsalt ning vältima huvide konflikti. Juhatuseliige ei või osaleda hääletamisel, kui otsustatakse teingu tegemist temaga või temaga majanduslikult võrdset huvi omava isikuga või kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist temaga. Juhatuseliikmed vastutavad Liidule tekitatud kahju eest seaduses sätestatud korras.

8. KOMISJONID, OHUTUS, DISTSIPLINAAR- JA EETIKAMENETLUS

8.1. Juhatus võib moodustada alalisi või ajutisi komisjone, sealhulgas tehnilise komisjoni, ohutuskomisjoni, kohtunikekomisjoni, treenerite või juhendajate kogu, sportlaste komisjoni ning eetika- ja distsiplinaarkomisjoni.

8.2. Komisjonide ülesanded, koosseisu, volituste tähtaja ja töökorra kinnitab juhatus, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

8.3. Liit kehtestab ohutusreeglid, mis arvestavad Liidu spordialade eripära. Ohutusreeglid peavad käsitlema vähemalt treeningute ja võistluste järelevalvet, pädeva juhendaja või treeneri rolli, vees ja veepinnal tegutsevat ohutuspersonali, esmaabi, hapniku ja päästevahendite olemasolu, osalejate tervise- ja oskuseeldusi ning juhtumitest teatamist.

8.4. Liidu liikmed, sportlased, treenerid, juhendajad, kohtunikud, ametiisikud, vabatahtlikud ja juhatuseliikmed peavad tundma ja järgima dopinguvastaseid reegleid, spordieetika reegleid, väärkohtlemise ennetamise reegleid ning võistluste manipuleerimise vastaseid reegleid.

8.5. Liit võib kehtestada distsiplinaar- ja vaidemenetluse korra ning rikkumiste korral kohaldada hoiatusi, noomitusi, võistluskeelde, litsentsi peatamist või kehtetuks tunnistamist, Liidu tegevuses osalemise piiranguid ja muid proportsionaalseid meetmeid, kui need on sätestatud Liidu korrates ja kooskõlas seadusega.

8.6. Liidu menetlused peavad olema õiglased ja läbipaistvad. Isikule või liikmele antakse võimalus esitada selgitusi, välja arvatud juhul, kui viivitamatu esialgne meede on vajalik ohutuse, laste kaitse, võistluse ausust või Liidu olulise huvi kaitsmiseks.

8.7. Liidu vabasukeldumise võistlused, rekordikatsed ja ohutusstandardid toimuvad ja kehtestatakse vastavalt AIDA Internationali kehtivatele võistlus-, rekordi- ja ohutusreeglitele. Liit tunnustab AIDA distsipliinide määratlusi ning soorituse ja edetabeli nõudeid.

8.8. Eesti vabasukeldumise rekordi (rahvusliku rekordi) püstitamiseks peab sportlane vastavalt AIDA Internationali reeglile 4.1.3.1 olema vähemalt 18-aastane või vähemalt 16-aastane vanema või seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul; olema Eesti kodanik või Eestis elav püsielanik; olema nii rekordikatses teatamise päeval kui ka katse päeval Liidu liikmesklubi kaudu Liidus registreeritud sportlane või Liidu kehtiva sportlaselitsentsi omanik; ning omama kehtivat arstitõendit, mis kinnitab tema sobivust vabasukeldumiseks. Samad vanusenõuded kehtivad AIDA võistlustel ja üritustel osalemisel. Rekordi sooritust hinnatakse AIDA rahvusvaheliste võistlus- või rekordireeglite kohaselt. Keelatud on tarvitada aineid, mis on kantud Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirja.

8.9. Eesti koondise valik AIDA rahvusvahelistele võistlustele tehakse AIDA edetabelipunktide alusel Liidu kinnitatud korras, tagades ausa, objektiivse ja läbipaistva valiku.

8.10. Kohtunike tegevuses järgib Liit AIDA huvide konflikti poliitikat, mille kohaselt kohtunik ei või kohtunikuna hinnata sportlast ega tegutseda peakohtunikuna olukorras, kus tal on sportlasega perekondlik, rahaline või ärisuhe, mis võib mõjutada hindamise erapooletust.

8.11. AIDA rahvusvahelise tegevusega seotud vabasukeldumise distsiplinaarküsimustes juhindub Liit AIDA distsiplinaarkomisjoni juhistest, järgides seejuures Eesti Vabariigi õigusakte ning käesolevas põhikirjas sätestatud distsiplinaar- ja vaidemenetluse korda.

9. VARA, VAHENDID JA ARUANDLUS

9.1. Liidu vara ja vahendid moodustuvad:

9.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

9.1.2. annetustest, kinkidest, toetustest, eraldistest ja projektirahastusest;

9.1.3. riigi, kohalike omavalitsuste, fondide, sihtasutuste ja rahvusvaheliste programmide toetustest;

9.1.4. võistluste, koolituste, laagrite, seminaride, litsentside, tunnistuste, teenuste ja muude põhikirjas sätestatud tegevuste korraldamisest saadud tulust;

9.1.5. sponsor-, koostöö- ja reklaamilepingutest, kui need on kooskõlas avalikes huvides tegutsemise ja tulumaksusoodustuse nõuetega;

9.1.6. vara kasutamisest, võõrandamisest või muust seaduslikust tegevusest saadud tulust;

9.1.7. muudest seadusega lubatud laekumistest.

9.2. Liidu vara kuulub Liidule. Liit vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Liidu liige ei vastuta Liidu kohustuste eest ja Liit ei vastuta liikme kohustuste eest, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

9.3. Liidu vara kasutatakse üksnes põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Liidu vahendeid kasutatakse säästlikult, läbipaistvalt ning kooskõlas eelarve ja hea juhtimistavaga.

9.4. Liit võib maksta stipendiume, toetusi, auhindu ja hüvesid üksnes õigusaktides sätestatud tingimustel ja Liidu kinnitatud korras. Stipendium määratakse avaliku konkursi korras, millest on teavitatud vähemalt Liidu veebilehel või muus üldkättesaadavas kanalis, ning stipendiumi ei maksta Liiduga seotud isikule ega isikule, kes on viimase kaheteistkümne kuu jooksul Liidule annetusi teinud. Sportlasstipendiumide ja sportlastoetuste maksmisel järgitakse spordiseadust, maksuseadusi ja spordiregistri nõudeid.

9.5. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

9.6. Juhatus korraldab Liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja muudele õigusaktidele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

9.7. Liit esitab majandusaasta aruande mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest ning esitab muud õigusaktidega ettenähtud aruanded, deklaratsioonid ja andmed, sealhulgas Eesti spordiregistri andmed.

9.8. Kui Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja, esitab Liit Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks vormi INF 4 ja 1. juuliks vormi INF 9 ning teavitab Maksu- ja Tolliametit 30 päeva jooksul registrikande tegemisest sellistest põhikirja muudatustest, mille tulemusena Liit ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele.

9.9. Juhatus tagab, et liikmed saavad tutvuda Liidu tegevuse ja juhtimisega seotud olulise teabega seaduses ja põhikirjas sätestatud ulatuses.

10. JÄRELEVALVE

10.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse ja Liidu teiste organite tegevuse üle.

10.2. Üldkoosolek võib valida revidendi või määrata audiitori. Revidendiks või audiitoriks ei või olla juhatuse liige ega Liidu raamatupidamise eest vastutav isik.

10.3. Revidendil või audiitoril on õigus tutvuda Liidu dokumentide ja varaga ning nõuda juhatuselt selgitusi ulatuses, mis on vajalik revisjoni või auditi läbiviimiseks.

10.4. Revident või audiitor esitab revisjoni tulemused üldkoosolekule.

11. LÕPETAMINE

11.1. Liit lõpetatakse seaduses sätestatud alustel ja korras, sealhulgas üldkoosoleku otsusega, liikmete arvu vähenemisel alla kahe või sundlõpetamise korras.

11.2. Liidu lõpetamisel toimub likvideerimine, kui seadusest ei tulene teisiti. Likvideerijad on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek või kohus ei otsusta teisiti.

11.3. Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused ulatuses, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijad esindavad Liitu ühiselt, kui üldkoosolek või kohus ei otsusta teisiti.

11.4. Pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist või tagamist ja seaduses sätestatud toimingute tegemist antakse alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud samaväärsele ühingule. Võimaluse korral eelistatakse isikut, kes täidab avalikes huvides eesmäärke spordi, veeohutuse, liikumisharrastuse, noorsootöö või rahvatervise valdkonnas.

11.5. Liidu lõpetamisel ei või Liidu vara jaotada liikmete, asutajate, juhatuse liikmete, kontrollorgani liikmete, annetajate ega nendega seotud isikute vahel.

12. ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

12.1. Liit võib ühineda või jaguneda seaduses sätestatud korras üldkoosoleku otsuse alusel. Liit võib ühineda üksnes mittetulundusühinguna tegutseva ühinguga ja jaguneda üksnes mittetulundusühinguteks.

12.2. Ühinemise või jagunemise otsus võetakse vastu põhikirja punktis 6.11 sätestatud häälteenamusega, kui seadus ei näe ette suuremat nõuet.

12.3. Ühinemisel ja jagunemisel tuleb tagada, et Liidu vara ja õigusi kasutatakse jätkuvalt avalikes huvides ja kooskõlas põhikirjas sätestatud eesmärkidega ning et Liidu liikmete, võlausaldajate ja sportlaste õigusi ei kahjustata.

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Põhikirja vastuolu korral õigusaktidega kohaldatakse õigusaktide sätteid.

13.2. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes juhindutakse mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest, tulumaksuseadusest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.

13.3. Põhikiri jõustub Liidu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest, kui seadusest ei tulene teisiti.

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud Eesti Apneaspordi Liidu liikmete üldkoosoleku otsusega 08.08.2026.

Taniel Suvi, juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/